



Comune di Vito d'Asio

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

ANNO 2025

N. 39 del Reg. Delibere

Oggetto: ***CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA TERRITORIALE ANNO 2025. COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI E DEI COMUNI CONFERENTI LA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE.***

L'anno **2025**, il giorno **08** del mese di **Settembre** alle ore 17:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
ZIANI Marco	Sindaco	Presente
MECCHIA Marco	Vice Sindaco	Presente
COLLEDANI Nila	Assessore	Presente
GEROMETTA Matteo	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Comunale Sig. GRECO Vincenzo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZIANI Marco nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: **CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA TERRITORIALE ANNO 2025. COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI E DEI COMUNI CONFERENTI LA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le L.R. 21/2019 e 19/2020;

RICHIAMATO lo Statuto della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 16.11.2021, avente ad oggetto "approvazione regolamento per lo svolgimento della funzione della gestione economica e giuridica delle risorse umane ai sensi dell'articolo 3 dello statuto della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali";

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 28.03.2022 avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DELLA GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO DELLA COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI. MODIFICA";

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 42 del 16.12.2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DELLA GESTIONE RISORSE UMANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO DELLA COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI";

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 01.07.2021, avente a oggetto: "Conferimento di funzioni alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali - art. 3 Statuto – Funzione gestione economica e giuridica delle risorse umane";

CONSIDERATO che con detta deliberazione si è preso atto che hanno provveduto al conferimento della funzione della gestione del personale all'ufficio associato della Comunità di Montagna, con decorrenza dal 1° luglio 2021 e per la durata di tre anni, i seguenti Comuni: Arba, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro; mentre il Comune di Cavasso Nuovo ha inteso conferire la funzione dal 01.01.2022 e il Comune di Spilimbergo ha stabilito di procedere con gradualità (dal 01.07.2021 gli aspetti giuridici e dal 01.01.2022 gli aspetti economici);

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 15.11.2021, con la quale il Comune di Maniago ha revocato il conferimento alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali della Funzione "Gestione economica e giuridica delle Risorse umane";

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17 del 18.07.2024 avente ad oggetto "RINNOVO CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI - ART. 3 STATUTO – FUNZIONE RISORSE UMANE", con la quale l'Assemblea ha approvato il rinnovo del conferimento dell'esercizio della funzione risorse umane a far data dal 01.07.2024 alla Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali senza un termine finale per tutti i Comuni, ad eccezione dei Comuni di Fanna, Meduno, Montereale Valcellina, Spilimbergo e Vivaro, i quali hanno rinnovato il conferimento fino al 31.12.2024;

RICHIAMATE le deliberazioni dei Comuni di Fanna n. 37 del 05.12.2024, Meduno n. 46 del 20.12.2024, Montereale Valcellina n. 37 del 19.12.2024, Spilimbergo n. 74 del 18.12.2024, Vajont n. 17 del 30.12.2024 e Vivaro n. 27 del 05.12.2024 con le quali gli Enti hanno rinnovato il conferimento della funzione gestione risorse umane a far data dal

01.01.2025 alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, senza la previsione di un termine finale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5 dello statuto dell'Ente;

VISTO il Decreto del Presidente n. 1 del 05.01.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al dott. Alfredo Diolosà;

VISTO il Decreto del Presidente n. 4 del 03.01.2025 che ha prorogato l'incarico di Direttore Generale della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali al dott. Diolosà Alfredo attribuendogli la responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell'intera struttura fino al 30.06.2026;

VISTO il Decreto del Direttore n. 12 del 31.12.2024 di conferimento dell'incarico di titolare di posizione organizzativa del servizio gestione risorse umane alla dott.ssa Elisabetta Facca;

RICHIAMATO quanto previsto dagli artt. 107 e 109, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000, avente a oggetto "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.);

RICHIAMATI

- l'art. 7 del C.C.R.L. 07.12.2006 del comparto unico area enti locali biennio economico 2004-2005, quadriennio normativo 2002-2005, il quale prevede al comma 1 che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello territoriale qualora la gestione del personale sia svolta in forma associata;
- l'art. 37 della LR 18/2016 che disciplina la contrattazione collettiva decentrata integrativa per i Comuni che partecipano a un U.T.I. nella quale sia stata regolarmente attivata la funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di comparto;
- l'art. 40 del C.C.R.L. 15.10.2018 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale - stabilisce che: *"Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 18/2016 la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge obbligatoriamente a livello territoriale in forma unitaria per l'U.T.I. e per tutti i Comuni che vi partecipano, a decorrere dalla data di conferimento, in capo alla U.T.I. medesima, della funzione della gestione del personale, la negoziazione sull'utilizzo delle risorse economiche va intesa rispettivamente al singolo Ente."*;
- l'art. 9 comma 14 della L.R. n. 23/2019 con il quale si stabilisce l'applicabilità degli istituti previsti per le U.T.I. anche alle Comunità di Montagna, ove afferma che: *"In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 21/2019 gli istituti contrattuali, previsti dai contratti collettivi regionali di lavoro per le forme associative, si applicano alle forme associative disciplinate dalla medesima legge."*;
- l'art. 12 del C.C.R.L. 07.12.2006 il quale prevede al comma 1 che ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente individua il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa;
- l'art. 6 del C.C.R.L. 07.12.2006, che disciplina la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente e i tempi e le procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo;
- il D.Lgs.267/2000 e in particolare l'articolo 107, comma 5, in materia di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e le attività di gestione;

CONSTATATO che l'Ente si è dotato degli strumenti giuridico - amministrativi per dare piena operatività all'ente, e nello specifico:

- la delibera n. 50 del 30 ottobre 2024 di approvazione della P.I.A.O. 2024-2026;
- la delibera n. 4 del 10 aprile 2025 del di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 approvata ai sensi dell'art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
- la delibera n. 5 del 10 aprile 2025 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e i relativi documenti contabili allegati, redatti secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATI:

- l'articolo 89, comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) in virtù del quale anche questo Ente Locale può procedere all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
- gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di organizzazione e di disciplina degli uffici;
- i contenuti del D.Lgs. n. 150 del 29.10.2009 emanato in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, il quale ha introdotto una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che risulta necessario costituire formalmente la delegazione trattante di parte pubblica della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e dei Comuni che hanno conferito la funzione gestione risorse umane, al fine di poter avviare i lavori del tavolo negoziale per la definizione e stipula dell'accordo decentrato annuale 2025;

RICHIAMATO il C.C.D.I.T. 2022-2024, contratto collettivo decentrato integrativo territoriale anni 2022-2024, in applicazione del CCRL 2019-2021;

RITENUTO pertanto di costituire formalmente la delegazione trattante di parte pubblica della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e dei Comuni che hanno conferito la funzione "gestione risorse umane", al fine di procedere alla definizione e sottoscrizione dell'Accordo anno 2025 per le progressioni economiche orizzontali, nelle more della contrattazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo triennale 2019-2021;

RITENUTO altresì di impartire opportune linee di indirizzo alla delegazione trattante, secondo quanto di seguito indicato:

Sottoscrizione Accordo anno 2025 per l'effettuazione di progressioni economiche orizzontali per il personale dipendente, nel rispetto di quanto definito dall'accordo triennale 2022-2024, nelle more della contrattazione regionale

Con voti **UNANIMI** espressi in forma di legge,

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto esposto in premessa;
2. **DI COSTITUIRE**, ai fini dell'avvio del tavolo negoziale per l'Accordo decentrato per l'anno 2025, la delegazione trattante di parte pubblica della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e dei Comuni che hanno conferito la funzione della Gestione risorse umane come segue:
 - Direttore Generale della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
 - T.P.O. Responsabile servizio Gestione del Personale;
 - Segretari comunali dei Comuni aderenti;
3. **DI NOMINARE** quale Presidente della delegazione trattante di parte pubblica il Direttore Generale della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e se non presente, il Responsabile servizio Gestione del Personale della Comunità;
4. **DI STABILIRE** che la delegazione trattante di parte pubblica opera comunque validamente anche con la presenza del solo presidente, o di un membro da lui delegato;

5. **DI PRENDERE ATTO** che in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 12 del C.C.R.L. 07.12.2006 la delegazione trattante di parte sindacale è così composta:
- Rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, titolari dei diritti di contrattazione e concertazione, debitamente accreditati;
 - R.S.U. della Comunità e dei Comuni conferenti la funzione "gestione del personale" alla Comunità medesima;
6. **DI STABILIRE** le seguenti linee di indirizzo alla delegazione trattante, secondo quanto di seguito indicato:
- Sottoscrizione Accordo anno 2025 per l'effettuazione di progressioni economiche orizzontali per il personale dipendente, nel rispetto di quanto definito dall'accordo triennale 2022-2024, nelle more della contrattazione regionale –
7. **DI IMPARTIRE** le direttive al Responsabile del Servizio Gestione del Personale, stante le motivazioni riportate in premessa, di attivare quanto necessario per procedere all'avvio della contrattazione nei termini anzidetti;

Successivamente con separata ed **UNANIME** votazione;

La presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Vito d'Asio, 24 luglio 2025

Il Responsabile
F.TO ELISABETTA FACCA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Vito d'Asio, li 20 agosto 2025

Il Responsabile
F.TO CRISTIAN PICCOLI

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,

Il Presidente
F.to ZIANI Marco

Il Segretario Comunale
F.to GRECO Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 13/09/2025 al 27/09/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Vito d'Asio, li 13/09/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Cristian Piccoli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/09/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 08/09/2025

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Cristian Piccoli

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Vito d'Asio, li 12/09/2025

Il Responsabile del Procedimento
Cristian Piccoli